

0000188-41.2017.8.26.0537

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... empresa registrado. Tem condenação por tráfico e já cumpriu a pena. Nada tem contra os policiais. Afirmou que quem furta para comprar comida não merece condenação.

Ronaldo (representante da empresa vítima), na fase extrajudicial (fls. 06), informou que trabalhava na empresa, que é de propriedade de seu pai. Relatou que recebeu uma ligação da Polícia Militar, informando que um homem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

0000188-41.2017.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000188-41.2017.8.26.0537 2017/000223

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Celio Marcos Alves Pardinho

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

CÉLIO MARCOS ALVES PARDINHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, § 4.º, incisos I e II, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 01 de fevereiro de 2017, por volta das 00:01 horas, no interior do estabelecimento industrial "Metalúrgica Ede Ltda.", localizado na Rua Vênus, n.º 350, Bairro Serraria, tentou subtrair, mediante escalada e valendo-se de destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, 7 (sete) quilos de sucatas, de propriedade da mencionada empresa, sendo que o delito somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Na audiência de custódia foi concedida liberdade provisória ao acusado, mediante a imposição de medidas cautelares (fls. 134/136). O réu foi posto em liberdade em 01.02.17 (fls. 141).

A denúncia foi rejeitada por sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito Auxiliar, Dra. Maria Luiza de Almeida Torres Vilhena, em 25.07.18, por considerar atípica a conduta imputada ao réu, em razão do princípio da insignificância (fls. 153/154). O M.P. interpôs recurso em sentido estrito (fls. 161/165). Por v. Acórdão, proferido pela C. 7.ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça, em 11.03.20, foi dado provimento ao recurso do M.P., para determinar o recebimento da

denúncia e prosseguimento do feito (fls. 211).

Recebida a denúncia em 12.06.20 (fls. 226), o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 249/250). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, ocorrendo desistência quanto à faltante, sendo o réu interrogado.

Após a fase do art. 402 do Código de Processo Penal, a Dr.^a Promotora de Justiça requereu a procedência da ação, com aumento da pena em razão da reincidência e consideração desta na fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

O Dr. Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade (pelo princípio da insignificância) ou em caso de eventual condenação, que seja compensada a reincidência com a confissão, diminuição pela tentativa no máximo legal e fixação de regime aberto e conversão em restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 07), o acusado confessou a prática do crime. Falou que pulou o portão da empresa e que conseguiu ingressar no imóvel quebrando a parede do prédio, usando um pé de cabra. Disse que nada encontrou de valor dentro da empresa e resolveu deixar o local sem nada levar. Relatou que quando deixava o local foi surpreendido pelos policiais militares e detido. Informou que sofreu escoriações no braço, em razão dos fatos. Afirmou que pretendia furtar para comprar comida para o cachorro e que era usuário de maconha e cocaína.

Em juízo, narrou que já tinha o buraco na parede, o portão estava aberto e entrou na empresa para furtar a sucata que viu. Ia vender a sucata no ferro velho, porque ele e seu cachorro estava morrendo de fome por estar desempregado. Trabalha em empresa registrado. Tem condenação por tráfico e já cumpriu a pena. Nada tem contra os policiais. Afirmou que quem furta para comprar comida não merece condenação.

Ronaldo (representante da empresa vítima), na fase extrajudicial (fls. 06), informou que trabalhava na empresa, que é de propriedade de seu pai. Relatou que recebeu uma ligação da Polícia Militar, informando que um homem havia sido detido dentro da empresa. Disse que constatou que o acusado havia feito um buraco na parede do prédio da empresa e obtido acesso ao vestiário dos funcionários.

Esclareceu que havia sistema de alarme no local e que o sistema foi acionado.

Declarou acreditar que o sistema foi acionado assim que o réu deixou o vestiário, o que o teria feito desistir de continuar transitando pelas dependências da empresa, tendo em vista que nestas não havia pegadas dele. Afirmou que os objetos separados pelo réu estavam na parte externa da empresa e se tratavam de sucatas de aço.

Informou que não havia câmeras de monitoramento na empresa e que o vizinho desta havia acionado a Polícia após o alarme disparar.

Em juízo não foi ouvido, porque não foi possível contatá-lo para saber se possuía os meios necessários à participação na audiência virtual (fls. 269 e 271), tendo as partes desistido de sua oitiva.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 03 e 05), disseram que foram ao local averiguar ocorrência de furto. Relataram que ao chegarem em frente à empresa ouviram barulhos de uma parede sendo quebrada. Narraram que, logo em seguida, por entre das grades do portão do imóvel, viram o réu saindo de dentro do prédio através de um buraco feito na parede. Falaram que deram voz de prisão ao réu e mandaram que pulasse o portão para o lado de fora do imóvel, pois o portão estava trancado e proprietário ainda não tinha sido comunicado dos fatos. Afirmaram que em poder do réu não foi localizado nada de ilícito. Declararam que o policial Rodrigo ingressou na empresa, a fim de verificar se não havia outra pessoa com o réu, e localizou um pé de cabra e uma caixa de ferramentas, separadas dos demais bens da empresa. Disseram que o réu declarou que havia pulado o portão da empresa e adentrado nesta por meio de um buraco que fez na parede, se utilizando de um pé de cabra. Informaram que levaram o réu ao Hospital Municipal de Piraporinha e em seguida o conduziram para o distrito policial.

Rodrigo (policial), em juízo, narrou que devido ao tempo decorrido não se lembra de detalhes da ocorrência, apenas o geral. Informou que havia um buraco na parede, peças separada e uma pessoa no local. Não lembra de pé de cabra.

André (policial), em juízo, disse que se lembra apenas foi que detido um rapaz dentro da empresa de madrugada. Havia um buraco na empresa (não lembra se era na

porta ou na parede), tinha materiais separados e ferramentas. Não lembra do réu devido ao tempo decorrido e acha que a pessoa era um pouco diferente, nem se havia pé de cabra.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial

“PROVA - Crime contra o patrimônio - Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probante - Ocorrência:

Em tema de delito patrimonial, a apreensão da res em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que a justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório” (Apelação n.º 1.294.053/7- 13.ª Câmara - j. 02.07.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, nov/02, p. 23/24).

O fato de as testemunhas serem policiais não as torna impedidas ou suspeitas (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

“PROVA - Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pelo proprietário da empresa e os depoimentos de policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação” (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, nov/02, p. 24).

Assim, considerando que o réu foi preso no interior do imóvel da empresa vítima, a apreensão das “res” (7 quilos de sucata) e do “pé de cabra” utilizado no crime (fls. 13), a confissão informal, extrajudicial e judicial, bem como os depoimentos dos policiais é caso de condenação.

As qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada foram comprovadas pelo laudo pericial, que constou “(...) Arrombamento dos cadeados superior e inferior da porta à esquerda, com amolgamento em sua porção central esquerda, próximo ao seu sistema de fechadura, porém, sem seu arrombamento; (...)” e “Arrombamento do cadeado da taramela da porta à direita, o que permitiu a abertura da mesma e o acesso ao corredor lateral e aos fundos do imóvel.” (fls. 85) e que o acesso ao interior do imóvel se deu por escalada ou emprego de chave falsa, posto que o portão de vedação daquele não foi arrombado (fls. 89), o que também foi confirmado pelos policiais e pelo proprietário da empresa vítima.

Inviável o reconhecimento do princípio da insignificância, posto que a MMª. Juíza de Direito Auxiliar, Dra. Maria Luiza de Almeida Torres Vilhena, em 25.07.18, rejeitou a denúncia por tal motivo (fls. 153/154), mas o V. Acórdão, proferido pela C. 7.ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça, em 11.03.20, deu provimento ao recurso do M.P, para determinar o recebimento da denúncia e prosseguimento do feito (fls. 211).

Assim, impõe-se a condenação do acusado, que segundo consta dos autos é reincidente (fls. 240 – proc. 230-64.2011 – pena julgada extinta em 29.01.13).

Conforme R.E. 723.211, Rel Min. Ricardo Lewandowski, j. 25.06.13:

“O Plenário desta Corte, no julgamento do RE453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, no dia 4/4/2013, em regime de repercussão geral, julgou o mérito do tema 114 e negou provimento ao RE que alegava a inconstitucionalidade do agravamento da pena em virtude da reincidência, consolidando o entendimento de que não configura bis in idem.

Desse modo declarou ser constitucional a aplicação do instituto da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal)”.

Desta forma, a reincidência será considerada como circunstância agravante, posto que isso não é inconstitucional.

Levando em conta as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Compenso a reincidência e a confissão extrajudicial, porque ambas são preponderantes, pelo que a pena permanece inalterada.

Nesse sentido:

"A compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência é admitida conforme jurisprudência, inclusive do STJ, 6.^a Turma, HC229489-RJ, j. 29.03.12, DJE de 11.04.13, sob o fundamento de que: "ambas as circunstâncias são preponderantes nos termos do art. 67 do CP: a primeira por se ater diretamente à personalidade do agente (capacidade de assumir erros e suas consequências) e a segunda por expressa previsão legal" (Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.^a ed. Atualizada, 2013, p. 395).

No mesmo sentido: RJTJERGS 229/94, JCAT 83-84/745, RT 763/667 e 738/585 (esta última também do STJ) (Id.ib., p. 395/396).

A respeito recente decisão do STJ:

Processo

AgRg no Resp 1406723 / DF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

2013/0328868-9

Relator(a)

Ministra LAURITA VAZ (1120)

Órgão Julgador

T5 - QUINTA TURMA

Data do Julgamento

22/04/2014

Data da Publicação/Fonte

DJe 30/04/2014

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO ERESP N.º 1.154.752/RS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do ERESP n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.

67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias.

2. Agravo regimental desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Regina Helena Costa votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Diminuo a pena de 2/3 levando em conta o "iter criminis" percorrido, posto que foi detido ainda no local dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena será o regime semiaberto, posto que apesar de ser reincidente (fls. 240 – proc. 230-64.2011 – pena julgada extinta em 29.01.13 – condenação por tráfico), confessou nas duas fases demonstrando arrependimento, o crime não envolve violência ou grave ameaça e a "res" foi recuperada, pelo que preenche os requisitos da Súmula 269 do STJ ("É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"). Quanto ao dia-multa será à razão mínima em face de sua situação econômica.

No caso em tela, a "res" foi avaliada em R\$ 5,00 (fls. 13), sendo de pequeno valor, porém o réu é reincidente, motivo pelo qual é incabível o furto privilegiado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO CÉLIO MARCOS ALVES PARDINHO à pena de 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, com início no REGIME SEMIABERTO, e 3 (TRÊS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 155, § 4.º, incisos I e II, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Considerando que o réu não é reincidente específico, confessou nas duas fases demonstrando arrependimento, além de estar trabalhando registrado e o crime não envolve violência ou grave ameaça, nos termos do art. 44, § 2.º, do Código Penal,

sendo a pena privativa de liberdade inferior a um ano a substituo por uma restritiva de direitos: prestação de serviços à comunidade.
A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal).
Incabível a concessão de "sursis" por ser reincidente em crime doloso (art. 77, inc. I, do Código Penal).

O réu poderá recorrer em liberdade, uma vez que respondeu solto ao processo e foi substituída a pena por restritiva de direitos.

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação dos danos à vítima (art. 387, inc. IV, do CPP com a redação da lei n.º 11.719/08), pois os bens foram recuperados (fls. 13) e não há informação do valor do prejuízo decorrentes dos danos ao portão e cadeados e paredes da empresa vítima.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Quanto ao pé de cabra apreendido (fls. 13), já periciado (fls. 52/53), tendo em vista que não possui valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos, podendo ser dado o destino pertinente.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados e providencie-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 10 de agosto de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA